

[< VOLTAR](#)

DIREITO E REGULAÇÃO DO SEGURO

Divergências entre a Lei 15.040/24 e as normas já existentes que regulam o contrato de seguros (Código Civil e CDC)

Publicado por Inteligência artificial da ENS em 30 de setembro de 2025

5 minutos para ler



A promulgação da Lei 15.040/24 (Marco Legal de Seguros) inaugura uma nova fase para o setor, substituindo os dispositivos do Código Civil (arts. 757 a 802) e estabelecendo regras específicas para os contratos de seguro. Entre as diversas mudanças, destacam-se aquelas relacionadas à regulação e liquidação de sinistros, que afetam diretamente a rotina de seguradoras e corretores de seguros.

Comparativo entre o Código Civil e a Lei 15.040/24

Regulação de sinistros

No Código Civil, a regulação de sinistros era tratada de forma genérica, sem detalhar prazos, deveres ou procedimentos. Já a Lei 15.040/24 define que a regulação e liquidação são de competência exclusiva da seguradora, embora permita a contratação de reguladores externos. Além disso, estabelece deveres específicos, como os previstos nos artigos 76 a 80, e fixa prazos claros: até 30 dias para manifestação sobre a cobertura (art. 86) e mais 30 dias para pagamento da indenização (art. 87).

Prazos prescricionais

O Código Civil previa um ano para ações do segurado contra a seguradora, o que gerava controvérsias jurídicas. A nova lei mantém o prazo de um ano em algumas situações. O Código Civil previa um ano para ações do segurado contra a seguradora, mas a redação gerava diversas controvérsias jurídicas. A nova lei mantém o prazo de um ano, esclarecendo que o início da contagem se dará da data de conhecimento da recepção da recusa expressa e motiva da seguradora (art. 126). A clareza normativa tende a reduzir litígios e dar maior previsibilidade.

Deveres do segurado

POLÍTICA DE COOKIES E PRIVACIDADE

Nós usamos cookies em nosso site para oferecer a melhor experiência possível.

Ao continuar a navegar, você concorda com esse uso. Para mais informações sobre como usamos cookies, acesse nossa página sobre [Política de Privacidade](#).

OK

Fraude

O código civil previa perda do direito à garantia em caso de dolo do segurado. A nova lei amplia a hipótese para a fraude por ocasião da reclamação do sinistro. Podemos citar como exemplo a manipulação de documentos e omissão de informações (art. 69, §4º). Isso exigirá das seguradoras maior rigor na apuração e uso de ferramentas antifraude.

Compartilhamento de informações

O Código Civil não detalhava a obrigação. A Lei 15.040/24 determina que a seguradora entregue relatórios e documentos da regulação ao interessado (art. 83), salvo exceções de sigilo legal. Isso aumenta a transparência e reduz disputas judiciais.

Impactos nas rotinas de seguradoras

Revisão de fluxos internos para ganhar agilidade operacional na regulação de sinistros; cumprimento de prazos e transparência documental; reforço de compliance e adoção de sistemas antifraude. Ganha maior previsibilidade em litígios.

Impactos nas rotinas de corretores

Papel ativo na orientação dos segurados sobre os novos deveres; atualização de materiais informativos; ajuste de processos de atendimento; atuação como facilitadores na comunicação entre clientes e seguradoras.

Como se aprimorar para reduzir riscos de responsabilidade

Entre as práticas recomendadas estão:

- Capacitação contínua de equipes jurídicas, técnicas e comerciais;

- Revisão e atualização de cláusulas contratuais;

- Criação de comitês internos de acompanhamento da lei;

- Campanhas educativas para clientes, explicando claramente seus deveres.

Tecnologias disponíveis

A adaptação ao novo marco pode ser acelerada com apoio tecnológico, incluindo:

- RPA (Robotic Process Automation) para automatizar coleta e análise de documentos;

- Inteligência artificial e analytics para detecção de fraude e análise preditiva de riscos;

- Blockchain para rastreabilidade e imutabilidade em registros;

- Plataformas digitais de regulação de sinistros com comunicação em tempo real;

- Chatbots e assistentes virtuais para agilizar aviso de sinistro e atendimento inicial.

Conclusão

A Lei 15.040/24 traz maior clareza e segurança jurídica à regulação de sinistros, mas também amplia responsabilidades de seguradoras e corretores. As mudanças devem ser vistas como oportunidade para melhorar processos, ampliar a transparência e fortalecer a confiança dos consumidores. Aqueles que se anteciparem, adaptando fluxos e investindo em tecnologia, terão vantagens competitivas em um mercado cada vez mais exigente e orientado pela experiência do cliente.

ENS – A maior escola de seguros da América Latina - Transformando profissionais, impulsionando o mercado.

Este artigo foi gerado por inteligência artificial a partir de informações disponibilizadas por LOMA, BCG, HubSpot, Property Casualty 360, IBDS, Fenaber, CNseg, Reuters, Ernst & Young, NAIC, ENS, entre outras instituições. O texto tem revisão e curadoria de especialistas no tema.

POLÍTICA DE COOKIES E PRIVACIDADE

Nós usamos cookies em nosso site para oferecer a melhor experiência possível.

Ao continuar a navegar, você concorda com esse uso. Para mais informações sobre como usamos cookies, acesse nossa página sobre

[Política de Privacidade](#).



DIREITO E REGULAÇÃO DO SEGURO

ENSCast - 3º Episódio da Temporada Nova Lei de Seguros Explicada e na Prática

No terceiro episódio do ENSCast, os professores Gustavo León e Pery Saraiva direcionam o olhar para ...

Publicado por Professores da ENS
em 14 de maio de 2026



DIREITO E REGULAÇÃO DO SEGURO

ENSCast - 2º Episódio da Temporada Nova Lei de Seguros Explicada e na Prática

No segundo episódio do ENSCast, Gustavo León e Pery Saraiva aprofundam a análise no Artigo 1º da Nov...

Publicado por Professores da ENS
em 07 de maio de 2026



DIREITO E REGULAÇÃO DO SEGURO

ENSCast - Temporada Nova Lei de Seguros Explicada e na Prática

No primeiro episódio da nova temporada do ENSCast, os mediadores, Gustavo León e Pery Saraiva, abrem...

Publicado por Professores da ENS
em 29 de abril de 2026

NEWSLETTER

Fique por dentro do universo dos seguros.

Receba conteúdos exclusivos do portal Tudo Sobre Seguros direto no seu e-mail.

[CADASTRAR](#)

[Graduações](#)

[Pós/MBA](#)

[Ser Corretor](#)

[Qualificações](#)

[Para Empresas](#)

[Eventos](#)

Nossa Essência

[Propósito ENS](#)

[Nossa História](#)

Unidades

[Rio de Janeiro](#)

[São Paulo](#)

Políticas e Regulamentos

[Ética e Compliance](#)

[Política de Privacidade](#)

[Divulgação de Parcerias](#)

[Conselho Fiscal](#)

[Conselho de Administração](#)

[Corpo Acadêmico](#)

[Carreiras ENS](#)

Visão Social

[Iniciativas](#)

Para Alunos

[2º Via de Certificados](#)

[Central de Downloads](#)

[Ambiente Virtual de Aprendizagem](#)

[Perguntas Frequentes](#)

[Central de Atendimento](#)

[Portal Acadêmico](#)

[Ouvidoria ENS](#)

POLÍTICA DE COOKIES E PRIVACIDADE

Nós usamos cookies em nosso site para oferecer a melhor experiência possível.

Ao continuar a navegar, você concorda com esse uso. Para mais informações sobre como usamos cookies, acesse nossa página sobre [Política de Privacidade](#).

Divulgue Oportunidades
Locação de Ambientes
Soluções Corporativas

Para professores

Portal do Professor 

Aprenda

Biblioteca
Pesquisas
Dicionário de Seguros
Regulamentos de segmento
Livreria
Acervo digital 
Eventos

Acompanhe

Portal Acontece 
Portal Tudo sobre Seguros

Cadernos de Seguro
Revista Brasileira de Risco e Seguro 
Podcasts do setor 
Sala de Imprensa

Evolua

Experiência internacional
Sala do futuro 
Unisincor 
Jurídico 
Prêmio de Jornalismo 

PARCERIAS**CONQUISTAS****DATA PROTECTION OFFICER RESPONSÁVEL.**

Luiz Mattua - ens.lgpd@ens.edu.br
Rua Senador Dantas, 74
Centro - Rio de Janeiro / RJ
Somente assuntos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

**WHATSAPP****0800 025 3322****FALE CONOSCO****0800 025 3322****SIGA NAS REDES****POLÍTICA DE COOKIES E PRIVACIDADE**

Nós usamos cookies em nosso site para oferecer a melhor experiência possível.

Ao continuar a navegar, você concorda com esse uso. Para mais informações sobre como usamos cookies, acesse nossa página sobre [Política de Privacidade](#).